



P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SINOCARE INC., beralamat di No. 265, Guyuan Road, Hi-tech Zone, Changsha, Hunan Province, Republik Rakyat Tiongkok, yang diwakili oleh Andrian Li Shaobo selaku Chairman of the Board of Directors, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners (AHP), yang berkantor di Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. PT. SKY ONE HEALTHCARE, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia, Blok LC-11 Nomor 17, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili Eko Kristian selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham A.F. Sianturi, S.H., M.H., dkk., pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Abraham Simatupang & Lawyers, yang berkantor di Green Palm Residence Tower, Lantai LG/C16, Jalan Raya Kresek Nomor 88, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2025, sebagai **Tergugat**;

2. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Razilu, M.Si., CGCAE selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah Siregar, S.H., M.H., dkk., Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2025, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 November 2025 dengan Nomor Register 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan penghapusan merek sebagai berikut:

**I. GUGATAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMALITAS
PENGAJUAN GUGATAN**

**A. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN
GUGATAN**

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**UU Merek**"), yang mengatur gugatan penghapusan merek terdaftar:

"penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

2. Pada tanggal 10 Juli 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) UU Merek bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) UU Merek selengkapnya berbunyi:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”

(selanjutnya disebut sebagai **“Putusan Mahkamah Konstitusi”**).

3. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, arti pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang benar-benar ingin menggunakan merek tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian *“pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek”* pada Mahkamah Agung dalam buku I Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual Merek, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang benar-benar ingin menggunakan merek tersebut terhadap barang dan/atau jasa untuk kepentingan usahanya.”

4. Sinocare Inc. (dalam hal ini Penggugat – yang sebelumnya dikenal sebagai Changsha Sinocare Inc.) adalah perusahaan asal Tiongkok, yang telah berdiri sejak tahun 2002, yang berdedikasi untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif serta berkualitas tinggi bagi penderita diabetes dan penyakit kronis lainnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



5. Dengan merek SINOCARE, Penggugat telah memproduksi berbagai variasi alat tes gula darah (*blood glucose meter*) atau disebut sebagai **alat glukometer** untuk menyesuaikan kebutuhan dari pengguna, sebagai berikut:

Glukometer Merek SINOCARE Penggugat		
Tipe Safe AQ Smart 	Tipe Gold AQ Plus 	Tipe Safe AQ Air 
Tipe Safe AQ Voice 	Tipe Safe AQ max Series 	Tipe Safe-Accu2 
Tipe Safe-Accu 		

6. Selain dari itu, perusahaan Penggugat dan produk glukometer dengan Merek SINOCARE Penggugat telah banyak memperoleh pengakuan, seperti pengakuan sebagai produk glukometer terbaik di berbagai jenis pasar Tiongkok (*retail, e-commerce* dan rumah sakit), dan pengakuan sebagai perusahaan glukometer terbesar ke-4 di dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk memperoleh perlindungan terhadap nama dan logo SINOCARE, Penggugat telah mendaftarkan merek SINOCARE di Indonesia pada berbagai macam kelas sebagaimana berikut ini:

a. Merek dalam proses permohonan

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan
1.	Sinocare	5	DID2025026381
2.	Sinocare	10	DID2025026380

b. Merek telah terdaftar

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
1.	Sinocare 	5	IDM001168819
2.	Sinocare	42	IDM001382637
3.	Sinocare	44	IDM001382636

8. Selain di wilayah Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek SINOCARE di berbagai negara, sebagaimana tertera di bawah ini:

N o	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerima an	Negara
1.	Sinocare	10	2496878	15/03/2013	India
2.	sinocare	10	4450557	03/04/2013	Amerika Serikat
3.	Sinocare	10	D10069	20/03/2019	Madagaskar
4.	Sinocare	10	UK00801473236	20/03/2019	Britania Raya
5.	Sinocare	10	KH/M/1473236	20/03/2019	Kamboja
6.	SINOCARE	5, 10	PH4202200520557	16/08/2022	Filipina
7.	Sinocare 	5, 9, 10	018853900	27/03/2023	Uni Eropa
8.	Sinocare iCan	5, 9,	UK00003893652	27/03/2023	Britania

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



N o	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerima an	Negara
9.	Sinocare 	10 9	5867542	3 27/03/202 3	Raya India
10.	Sinocare	35	TM2024006341	05/03/202 4	Malaysia
11.	Sinocare	5	TM2024006337	05/03/202 4	Malaysia
12.	Sinocare	10	TM2024006339	05/03/202 4	Malaysia

9. Khusus untuk alat glukometer, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

Merek	Kelas dan Uraian Jenis Barang	Nomor Permohonan
Sinocare	Kelas 10: Alat pemantau diabetes, alat uji untuk keperluan medis, aparat dan peralatan urologi, glukometer, jarum injeksi untuk tujuan medis, jarum untuk tujuan medis, peralatan dan instrumen medis, peralatan untuk pengambilan darah, pompa untuk tujuan medis	DID2025026380

(untuk selanjutnya disebut "**Merek SINOCARE Penggugat**").



10. Permasalahan hukum kemudian terjadi ketika Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "SINOCARE" pada Turut Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran
SINOCARE	10	9 Juli 2015	20 April 2017	IDM000574956

Uraian Barang:

Alat tes gula darah (*blood glucose meter*).

("Pendaftaran Merek SINOCARE Tergugat")

11. Dengan memperhatikan pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" di atas, Penggugat, selaku pihak yang telah memproduksi alat glukometer berkualitas tinggi dengan merek SINOCARE dan bertindak sebagai pemohon dari permohonan Merek SINOCARE Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat, adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Gugatan ini.

**B. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN
MENGADILI GUGATAN INI**

1. Pengajuan Gugatan telah memenuhi syarat formalitas pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan penghapusan diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konsitusi:

*"penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama **5 (lima) tahun berturut-turut** dalam*

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

2. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (“**Keppres No.97/1999**”), daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah **Daerah Khusus Ibukota Jakarta**.

Pasal 5 Kepres No.97/1999:

“Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.”

3. Sebagaimana dinyatakan dalam Pendaftaran Merek SINOCARE Tergugat, alamat Tergugat adalah di Jl. Raya Gading Batavia Blok LC-11 No, 17, Kelapa Gading Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia.
4. Lebih lanjut, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat karena telah sesuai dengan:

- Pasal 85 ayat (1) UU Merek, yaitu gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Kutipan Pasal 85 ayat (1) UU Merek:

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.”

- Pasal 85 ayat (2) UU Merek, yaitu dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



No. 265, Guyuan Road, Hi-tech Zone, Changsha, Hunan Province, Republik Rakyat Tiongkok, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kutipan Pasal 85 ayat (2) UU Merek:

“dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.”

5. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan karenanya Gugatan sudah patut untuk diterima Majelis Hakim Yang Mulia.

C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Merujuk pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Gugatan penghapusan merek dapat dilakukan oleh pihak ketiga sepanjang merek tersebut masih terdaftar. Merujuk pada data pendaftaran Merek SINOCARE Tergugat, fakta menunjukkan bahwa Merek SINOCARE Tergugat masih terdaftar karena pelindungannya masih berlaku dari tanggal 9 Juli 2015 hingga 9 Juli 2025 dan kemudian diperpanjang oleh Tergugat sampai tanggal 9 Juli 2035.
3. Selain dari itu, dengan mempertimbangkan fakta bahwa Merek SINOCARE Tergugat telah terdaftar sejak tanggal 20 April 2017, maka terdapat rentang waktu selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pendaftaran hingga saat ini bagi pihak ketiga yang berkepentingan (dalam hal ini termasuk Penggugat) untuk mengajukan gugatan penghapusan merek kepada Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



dalam perdagangan sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan.

4. Oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada hari ini sepatutnya dapat diterima Majelis Hakim Yang Mulia.

II. POKOK-POKOK GUGATAN

MEREK SINOCARE TERGUGAT TIDAK PERNAH DIGUNAKAN OLEH TERGUGAT SELAMA 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN SEJAK MEREK TERSEBUT TERDAFTAR PERTAMA KALINYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SEBELUM GUGATAN INI DIAJUKAN

1. Majelis Hakim Yang Mulia, UU Merek memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terhadap merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga apabila merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut – turut dalam perdagangan sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan.
2. Berikut adalah kutipan dari Pasal 74 ayat (1) UU Merek, yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi:

*“penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan **merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.**”*

3. Apabila diuraikan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka penghapusan merek, yaitu:
 - a. pihak ketiga yang berkepentingan;
 - b. status merek yang ingin dihapuskan adalah merek terdaftar;
 - c. merek terdaftar dimaksud, dengan uraian barang yang terkandung di dalam pendaftaran mereknya, tidak digunakan oleh pemiliknya dalam perdagangan barang, yang berlangsung selama 5 (lima)

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



tahun berturut-turut sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya sebelum Gugatan ini diajukan.

TENTANG UNSUR PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DAN STATUS DARI MEREK TERGUGAT

4. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian A Gugatan, Penggugat telah memenuhi unsur pihak ketiga yang berkepentingan dan patut dipertimbangkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena Penggugat adalah pihak yang telah memproduksi alat glukometer berkualitas tinggi dengan merek SINOCARE dan bertindak sebagai pemohon dari permohonan Merek SINOCARE Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat.
5. Sehubungan dengan status merek yang menjadi objek dalam Gugatan, adapun bahwa merek yang menjadi pokok Gugatan ini adalah Merek SINOCARE Tergugat, sebagai berikut:

SINOCARE

6. Merek SINOCARE Tergugat tersebut telah terdaftar pada Turut Tergugat sejak tanggal 20 April 2017 dan hingga saat ini Merek SINOCARE Tergugat masih terdaftar karena perlindungan mereknya masih berlangsung hingga tanggal 9 Juli 2035.
7. Pendaftaran Merek SINOCARE Tergugat terdaftar di kelas 10 hanya untuk jenis barang berupa "Alat tes gula darah (*blood glucose meter*)".

PENGGUGAT DAPAT MEMBUKTIKAN UNSUR TIDAK DIGUNAKANNYA MEREK SINOCARE TERGUGAT DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG BERLANGSUNG SELAMA 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT SEJAK MEREK TERSEBUT TERDAFTAR PERTAMA KALINYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SEBELUM GUGATAN INI DIAJUKAN

8. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat telah memperoleh fakta hukum bahwa Merek SINOCARE Tergugat tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya sebelum Gugatan ini diajukan.

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



9. Penggugat telah melakukan dan memperoleh hasil survei pasar dari lembaga survei yang independen dan profesional, yaitu PT Integrity Indonesia, mengenai status penggunaan Merek SINOCARE Tergugat oleh Tergugat untuk jenis barang berupa “alat tes gula darah (*blood glucose meter*)”.
10. Survei pasar ini dilakukan dengan teknik wawancara dan kunjungan secara langsung dengan jumlah kunjungan sebanyak 70 toko offline, yang terdiri dari toko modern sebanyak 16, toko tradisional sebanyak 18, dan toko khusus sebanyak 36, yang tersebar di 9 kota besar, yaitu Jakarta, yang merupakan kota asal atau domisili dari Tergugat, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Denpasar, Medan, Surabaya, dan Bandung.
11. Selain dari toko offline, survey pasar ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai penggunaan Merek SINOCARE Tergugat oleh Tergugat di berbagai marketplace online Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, dan Bukalapak.
12. Berdasarkan survei pasar yang dilakukan, dan hasil survei pasar yang diperoleh, fakta menunjukkan bahwa responden dalam survei pasar menyatakan tidak pernah menjual produk Merek SINOCARE Tergugat, untuk jenis barang berupa “alat tes gula darah (*blood glucose meter*)” dari Tergugat.
13. Hasil survei di atas juga didukung oleh keterangan para staff dan/atau pemilik toko-toko yang dijadikan responden oleh PT Integrity Indonesia dimana mereka bersedia memberikan dan menandatangani surat pernyataan terkait dengan tidak pernah ada penjualan produk Merek SINOCARE Tergugat, untuk jenis barang berupa “alat tes gula darah (*blood glucose meter*)” dari Tergugat.
14. Selain itu, hasil survei pasar yang dilakukan secara online pada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, dan Bukalapak menunjukkan bahwa faktanya, tidak pernah ada penjualan produk Merek SINOCARE Tergugat, untuk jenis barang berupa “alat tes gula darah (*blood glucose meter*)” dari Tergugat.

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



15. Lebih lanjut, alat tes gula darah (*blood glucose meter*) adalah alat kesehatan yang baru dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Sehingga, setiap orang maupun badan hukum **tidak dapat sembarangan memperdagangkan alat tes gula darah (*blood glucose meter*)** kepada publik.
16. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, terdapat dua platform untuk melakukan penelusuran alat kesehatan yang telah memiliki izin edar, yaitu <https://infoalkes.kemkes.go.id/> dan aplikasi Mobile Alkes yang tersedia untuk perangkat seluler.
17. Merujuk pada data yang tersedia di dua platform tersebut, Penggugat tidak menemukan adanya izin edar dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan untuk alat kesehatan berupa alat tes gula darah (*blood glucose meter*) dengan Merek SINOCARE atas nama Tergugat.
18. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sangat jelas dan nyata bahwa pada dasarnya Merek SINOCARE Tergugat tidak pernah digunakan oleh Tergugat untuk jenis barang berupa “alat tes gula darah (*blood glucose meter*)” selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan dan karenanya, Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya menerima Gugatan Penggugat dan memutuskan untuk menghapuskan pendaftaran Merek SINOCARE Tergugat.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, serta dasar hukum yang Penggugat sampaikan sebagai dasar Gugatan ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Gugatan;
3. Menyatakan merek terdaftar atas nama Tergugat berikut ini:

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
SINOCARE	10	IDM000574956

tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk jenis barang berupa alat tes gula darah (blood glucose meter) sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan;

4. Menghapus merek terdaftar atas nama Tergugat berikut ini:

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
SINOCARE	10	IDM000574956

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat berikut ini dengan segala akibat hukumnya:

Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
SINOCARE	10	IDM000574956

dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap kuasanya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan Jawaban pada tanggal 8 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam **Perkara Perdata**, untuk meneguhkan **Gugatan**, haruslah terlebih dahulu diperiksa **Kebenaran Formil Gugatan**. Jika ditemukan



adanya **Cacat Formil Gugatan** maka **Gugatan Tidak Dapat Diterima / NO**. Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk jeli dalam melihat **Kebenaran Formil Gugatan**, sehingga **Putusan** yang dijatuhkan kelak menjadi **Preseden** baik di hadapan Hukum;

2. Bahwa untuk memeriksa **Kebenaran Formil Gugatan**, maka **Majelis Hakim** wajib melihat **Eksepsi** yang dikemukakan terhadap **Gugatan** tersebut, guna memastikan **Gugatan Tidak Cacat Formil**.

Hal ini senada dengan pendapat **M. Yahya Harahap, SH.** dalam bukunya berjudul **"Hukum Acara Perdata"**, Edisi Kedua/Penerbit: Sinar Grafika, Hal. 482, berbunyi:

"Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar Pengadilan:

- *Menjatuhkan Putusan Negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);*
- *Berdasarkan Putusan Negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara."*

3. Bahwa setelah menganalisa **Gugatan** secara komprehensif, kami menemukan **Gugatan a quo** mengandung muatan **CACAT FORMIL GUGATAN**, sebagaimana **Eksepsi-Eksepsi** yang dikemukakan oleh **TERGUGAT**, berikut:

I. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



4. Bahwa setelah membaca Isi Gugatan *a quo*, **PENGUGAT** terlihat mendeklarasikan diri sebagai **“PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN”**, yang mengacu kepada **Buku I Pedoman Penyelesaian Perkara HAKI Merek**;
5. Bahwa perlu kami luruskan secara hukum, bahwa setiap **Gugatan Perdata Harus Dilandasi Kepentingan Hukum**, jika **PENGUGAT** tidak mampu menjelaskan Kepentingan Hukum-nya, maka **Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima / NO.**, sebagaimana argumentasi hukum tersebut didukung **Kaedah Hukum** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1357 K/Sip/1984 Tanggal 27 Februari 1986**, berbunyi:

**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1357
K/Sip/1984 Tanggal 27 Februari 1986:**



“Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Judex Factie dengan pertimbangan yang pokoknya, sebagai berikut:

- *Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari Penggugat atau landasan kepentingan hukum Penggugat di dalam surat Gugatan Kabur.*

....

- *Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasarkan atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu Gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari Posita dan Petitum Surat Gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau sedikit-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.”*

6. Bahwa **PENGUGAT** tidak menguraikan dengan jelas **“Kepentingan Hukum”** dirinya terhadap **Merek** milik **TERGUGAT**, hanya menguraikan data survey perdagangan, yang bersifat Subjektif suatu lembaga Survey yang ditunjuk sendiri oleh **PENGUGAT**, sehingga Indikasi terhadap Hasil Penilaian-pun dipertanyakan **“Objektifitas-Nya”**;



7. Bahwa dengan ketiadaan uraian **Alasan-Alasan Mendasar Secara Hukum** dari **PENGUGAT** terkait “**Kepentingan Pihak Ketiga**”, DAPAT membuat “**Kepentingan**” yang dimasud **PENGUGAT** menjadi **Kabur/Obscuur Libel**. Sedangkan untuk menentukan “**Kepentingan Terhadap Merek**” perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah **PENGUGAT** dapat membuktikan bahwa **TERGUGAT** memiliki “**Itikad Baik atau Itikad Buruk atas Merek tersebut**”, karena hal tersebut merupakan dasar **Logika Hukum** terkait **Kebijakan Hukum Pemerintah dalam memberi Perlindungan Hukum bagi Pemakai Pertama Di Indonesia “Yang Beritikad Baik”**, sebagaimana argumentasi hukum tersebut didukung **Kaedah Hukum** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 677 K/Sip/1972 Tanggal 20 Desember 1972**, berbunyi:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 677 K/Sip/1972 Tanggal 20 Desember 1972:

“Pendaftaran suatu Merek hanyalah memberikan hak kepada orang atau Badan Hukum yang Mereknya didaftarkan itu, bahwa ia dianggap sebagai “Pemakai Pertama” daripada merek itu sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh pihak lain.

Yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan perkataan “Pemakai Pertama Di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai Pemakai Pertama di Indonesia yang “Jujur/Beritikad Baik” sesuai dengan Asas Hukum bahwa “perlindungan diberikan kepada yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.”

8. Bahwa jika dikaitkan dengan isi Gugatan *a quo*, pihak **PENGUGAT** tidak ada sama sekali menguraikan **Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar TERGUGAT telah Beritikad Buruk terhadap Mereknya**;
9. Bahwa berdasarkan uraian **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)** ini, kami memohon kepada yang **Yang Mulia Majelis Hakim**, untuk menyatakan



Gugatan Tidak Dapat Diterima / *Niet Ontvankelijk* (N.O.);

II. **EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON**

10. Bahwa **Eksepsi Diskualifikasi In Person** adalah eksepsi yang menyatakan bahwa “**Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan**”;
11. Bahwa jika dikaitkan dengan **Gugatan Penghapusan Merek a quo**, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah **PENGGUGAT** memiliki **Hubungan Hukum atau TIDAK** dengan Pihak **TERGUGAT???**

Secara hukum, perkara timbul apabila dapat terbukti adanya: “**Hubungan Hukum antar Pihak Berperkara**”, karena itulah yang akan membuktikan lebih lanjut **Peristiwa Hukum** yang menimbulkan **Kerugian Materil** dari Pihak Penuntut, **bukan semata-mata Kepentingan absurd/tidak jelas**, sebagaimana argumentasi hukum tersebut didukung **Kaedah Hukum** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 294 K/Sip/1971 Tanggal 07 Februari 1971**, berbunyi:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 294 K/Sip/1971 Tanggal 07 Februari 1971:

“Surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai Hubungan Hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

12. Bahwa setelah kami membaca isi Gugatan secara komprehensif, tidak ada satupun Dasar Bukti otentik yang dikemukakan **PENGGUGAT**, yang dapat membuktikan **Hubungan Hukum PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** secara langsung, terkait Merek milik **TERGUGAT**.
- Sehingga **TERGUGAT-pun**, bertanya-tanya **Kerugian Materil** apa yang dialami **PENGGUGAT**, atas Data Survey yang dikemukakan sepihak tersebut???
- Bahkan **PENGGUGAT** tidak ada menguraikan **Kerugian Materil** apa yang dialami **PENGGUGAT**, selaku **Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**, jika dikaitkan dengan Data-Data Survey tersebut. Artinya Data Survey tersebut, tidak mengkorelasikan sebagai Bukti Konkrit atas Kerugian yang dialami **PENGGUGAT**;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



13. Bahwa secara tujuan, **PENGGUGAT** terlihat mengajukan **Gugatan Penghapusan Merek a quo**, semata-mata untuk “kepentingan” tanpa menjelaskan **Hubungan Hukum** dirinya terkait penggunaan merek milik **TERGUGAT** tersebut. Dalam hal ini **PENGGUGAT** bukanlah **Pihak Penerima Lisensi**, dan bukan pula **Penerima Peralihan Hak Merek**, artinya **PENGGUGAT** terbukti **Tidak Memiliki Hubungan Hukum yang nyata** dalam perkara *a quo*;
14. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada yang **Yang Mulia Majelis Hakim**, untuk menerima **Eksepsi Diskualifikasi In Person** ini, karena **PENGGUGAT** tidak memiliki **Hubungan Hukum** yang membuktikan **Legal Standing** dirinya atas **Merek** milik **TERGUGAT a quo**. Dan memohon untuk menyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijk (N.O.)**;

III. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

15. Bahwa **Gugatan a quo** harus dinyatakan **prematur**, karena **TERGUGAT** tidak pernah melakukan penelantaran merek miliknya dan masih menggunakan merek “Sinocare” dalam produk dan perdagangan.

Bahkan **TURUT TERGUGAT** dalam hal ini **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia** baru saja menerbitkan **SURAT PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR** atas **Merek: “SINOCARE”** milik **TERGUGAT**, dengan masa perlindungan terhitung 10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2035.

Hal tersebut sekaligus sebagai bukti **Validasi** atau **Pengakuan Pemerintah** bahwa **TERGUGAT** masih menggunakan merek miliknya sampai saat ini, karena dasar **Pengakuan** dari **Pemerintah** dalam memberi **Izin Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek** adalah “**Pembuktian Pernyataan bahwa Merek masih digunakan pada Produk DAN Pembuktian Pernyataan Produk Masih diperdagangkan**” sebagaimana dimaksud **Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**, berbunyi:

Pasal 36 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

16. Bahwa atas Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek yang diberikan Pemerintah tersebut, membuktikan **TERGUGAT** masih memiliki **Hak Perlindungan Hukum** dari Pemerintah Republik Indonesia atas penggunaan merek miliknya selama **10 (sepuluh) Tahun** sampai berakhirnya tanggal **09 Juli 2035**, sebagaimana dimaksud **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**, berbunyi:

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- 1) "Merek terdaftar jangka *mendapat perlindungan hukum untuk waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.*"

17. Bahwa **Bukti Perpanjangan** tersebut, dapat dibuktikan **TERGUGAT** berdasarkan **SERTIFIKAT PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR** atas Merek: **"SINOCARE"** milik **TERGUGAT**, dengan **masa perlindungan terhitung 10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2035;**

Oleh karena itu, kami memohon kepada yang **Yang Mulia Majelis Hakim**, untuk menerima **Eksepsi Gugatan Prematur** ini, karena **TERGUGAT** memiliki **Pengakuan Pemerintah Republik Indonesia** melalui **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia**, yang telah memberi validasi *existing* Merek "Sinocare" yang dimiliki **TERGUGAT**.

Sehingga layak dan patut secara hukum, bahwa tudingan **PENGGUGAT** mengenai **tidak digunakannya merek "Sinocare"** selama lima tahun berturut-turut, adalah **Dalil yang bersifat Ilusif dan Subjektif**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas uraian kami tersebut, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijk (N.O.)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa merek "**Sinocare**" ini secara hukum telah resmi terdaftar di **Kementerian Hukum & HAM**, sejak Pendaftaran Pertama atas nama **TERGUGAT** selaku **Pemegang Merek**, hal ini dibuktikan berdasarkan **Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956 Tanggal 09 Juli 2015, atas nama Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare (TERGUGAT)**;
2. Bahwa **TERGUGAT** selaku **Pemegang Merek** juga sekaligus sebagai **Pengguna Pertama Merek** tersebut di Negara Indonesia, sehingga sudah sepatutnya secara hukum **TERGUGAT** dinyatakan adalah "**Pihak Pemakai Pertama yang beritikad baik**", sebagaimana argumentasi hukum tersebut didukung **Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1703 K/Pdt/1984 Tanggal 26 Februari 1988**, berbunyi:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1703 K/Pdt/1984 Tanggal 26 Februari 1988:
"Pemakai pertama menurut Yurisprudensi MARI No. 677 K/Sip/1977 harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang beritikad baik."
3. Bahwa **Pemerintah Republik Indonesia**, saat ini melalui **Kementerian Hukum RI**, telah memberi **Izin Perpanjangan Perlindungan Merek "Sinocare"** bagi **TERGUGAT** selaku **Pemegang Merek**, yang dibuktikan berdasarkan **SERTIFIKAT PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR atas Merek: "SINOCARE" milik TERGUGAT, dengan masa perlindungan terhitung 10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2035;**
4. Bahwa artinya secara hukum, **TERGUGAT** selaku **Pemegang Merek "Sinocare"** yang diberi **Izin Perpanjang** oleh **Pemerintah**, maka harus mendapatkan pula **Perlindungan Hukum Selama 10 (sepuluh) Tahun Sejak Penerbitan Perpanjangan** tersebut dari **Pemerintah Republik Indonesia** (*vide* **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**);

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada faktanya, **PENGUGAT** tidak pernah mengajukan **Sengketa** apapun baik sejak Pendaftaran Merek sampai berakhir masa waktu terdaftar, dan bahkan tidak pula pernah mengajukan **keberatan** atas Perpanjangan Perlindungan Merek yang diberikan Pemerintah tersebut;
6. Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah memiliki **Dasar Peristiwa Hukum yang valid**, yang dapat membuktikan adanya **Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT** berupa penelantaran merek tersebut sehingga berdampak kerugian bagi **PENGUGAT**;
7. Bahwa apabila **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan **Hubungan Hukum** secara langsung dengan **TERGUGAT** terkait merek tersebut, maka “**Kepentingan Pihak Ketiga**” yang dimaksud **Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**, Tidak dapat dibuktikan **PENGUGAT**.

Untuk membuktikan “**kepentingan**”, seharusnya **PENGUGAT** menguraikan adanya timbul “**Kerugian**” yang dialami **PENGUGAT**, atas “digunakan atau tidak digunakannya merek” tersebut.

Sedangkan apabila **PENGUGAT** tidak menguraikan “kerugian” yang dialaminya, maka tidak akan terpenuhi unsur “**Kepentingan**” pada **Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**, Sehingga membuat **Gugatan a quo** menjadi **Absurd/Kabur (Obscur Libel)** untuk dikabulkan.

Oleh karena itu, kami memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk menyatakan **Gugatan Ditolak** untuk seluruhnya, **ATAU** menyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet Ontvankelijk (N.O.)**;

8. Bahwa sampai saat ini **TERGUGAT** masih mempergunakan Merek “Sinocare” dan tidak pernah menelantarkan merek tersebut, karena terbukti **TERGUGAT** telah memperpanjang Keterdaftarannya Merek miliknya tersebut pada **Tahun 2025** ini.

Artinya Atas Nama **Perlindungan Hukum** yang patut diterima **TERGUGAT**, maka sudah sepatutnya **Yang Mulia Majelis Hakim** menyatakan teguh Merek “**Sinocare**” adalah dipegang oleh **Pemegang Merek : PT. Sky One Healthcare (TERGUGAT)**, dibuktikan berdasarkan:

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



a. Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956
Tanggal 09 Juli 2015. Atas Merek: "SINOCARE".
Atas Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare.
Dengan Masa Perlindungan: terhitung 10 (sepuluh)
Tahun sejak 09 Juli 2015 s.d. 09 Juli 2025;

b. Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu
Perlindungan Merek Terdaftar. Atas Merek:
"SINOCARE". Atas Pemegang Merek: PT. Sky One
Healthcare. Dengan Masa Perlindungan: terhitung
10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli
2035.

Dan menyatakan **Gugatan a quo Ditolak untuk seluruh atau selebihnya;**
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, serta mengingat **Pasal**
35 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka **TERGUGAT** memohon
kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo, agar berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan **Eksepsi** yang diajukan
TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan **Gugatan Ditolak** untuk seluruhnya, **ATAU**
menyatakan **Gugatan Tidak Dapat Diterima / Niet**
Ontvankelijk (N.O.);
2. Menerima seluruh Alat Bukti yang dihadirkan **TERGUGAT**
sebagai Alat Bukti yang sah;
3. Menyatakan **TERGUGAT** adalah sebagai **Pemegang Merek**
yang sah atas merek "**Sinocare**" berdasarkan:

a. Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956
Tanggal 09 Juli 2015. Atas Merek: "SINOCARE".
Atas Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare.

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Dengan **Masa Perlindungan: terhitung 10 (sepuluh)**

Tahun sejak 09 Juli 2015 s.d. 09 Juli 2025.

- b. **Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar. Atas Merek: "SINOCARE". Atas Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare. Dengan Masa Perlindungan: terhitung 10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2035.**

4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** mengajukan Jawaban pada tanggal 8 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis telah terdaftar Merek milik Tergugat yaitu Merek **BESTARI** daftar nomor IDM000574956 tanggal pendaftaran 20 April 2017 dengan filling date/tanggal penerimaan 09 Juli 2015 dan telah **dilakukan perpanjangan perlindungan hukum merek terdaftar selama 1 (kali) kali sehingga masih mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan tanggal 09 Juli 2035** dalam kelas 10 untuk melindungi jenis barang berupa : Alat tes gula darah (blood glucose meter). Atas nama **PT Sky One Healthcare**, beralamat di Jl. Raya Gading Batavia Blok LC-11 No, 17, Kelapa Gading Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
2. Bahwa, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XII/2023, disebutkan bahwa :
Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
5. Bahwa dalam posita Penggugat yang mendalilkan Lembaga Survey, hal tersebut sudah seharusnya dibuktikan oleh Penggugat yang membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir dari beberapa kota di Indonesia dan dari Lembaga survey yang valid dan dapat dipercaya, serta hasil investigasi Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara nyata didalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Desember 2025, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik pada tanggal 22 Desember 2025;

Menimbang, bahwa untuk mendukung klaimnya, Penggugat telah mengajukan surat berupa:

1. P-1 Tabel Informasi Dasar Pendaftaran Perusahaan Dalam Negeri, yang disediakan oleh Badan Pengawasan dan Pengendalian Pasar Kota Changsha pada tanggal 14 Juli 2025;
P-1-(1) Terjemahan Tersumpah terhadap dokumen "Tabel Informasi Dasar Pendaftaran Perusahaan Dalam Negeri, yang disediakan oleh Badan Pengawasan dan Pengendalian Pasar Kota Changsha pada tanggal 14 Juli 2025";
3. P-2 Situs resmi Penggugat dengan tautan https://www.sinocare.com/en/proinfo_12.html terkait produk glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe AQ Smart, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
P-3 Situs resmi Penggugat dengan tautan https://www.sinocare.com/en/proinfo_11.html terkait produk glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Gold AQ Plus, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
5. P-4 Situs resmi Penggugat dengan tautan https://www.sinocare.com/en/proinfo_10.html terkait produk glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe AQ Air, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
P-5 Situs resmi Penggugat dengan tautan https://www.sinocare.com/en/proinfo_9.html terkait produk glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe AQ Voice, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
7. P-6 Situs resmi Penggugat dengan tautan https://www.sinocare.com/en/proinfo_8.html terkait produk glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe AQ

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 max Series, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
Situs resmi Penggugat dengan tautan
https://www.sinocare.com/en/proinfo_7.html terkait produk
glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe Safe-
Accu2, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
Situs resmi Penggugat dengan tautan
https://www.sinocare.com/en/proinfo_6.html terkait produk
glukometer merek SINOCARE Penggugat Tipe Safe Safe-
Accu, dicetak pada tanggal 27 Oktober 2025;
9. P-8
10. P-9 **Sinocare**
Formulir permohonan merek atas nama
(sebelumnya CHANGSHA SINOCARE INC., sekarang
menjadi SINOCARE INC.) di kelas 5 dengan nomor
permohonan DID2025026381.
11. P-10 **Sinocare**
Formulir permohonan merek atas nama
Penggugat (sebelumnya CHANGSHA SINOCARE INC.,
sekarang menjadi SINOCARE INC.) di kelas 10 dengan
nomor permohonan DID2025026380;
12. P-11 **Sinocare**
ican
Sertifikat merek atas nama Penggugat
(sebelumnya CHANGSHA SINOCARE INC., sekarang
menjadi SINOCARE INC.) di kelas 5 dengan nomor
pendaftaran IDM001168819;
13. P-12 **Sinocare**
Sertifikat merek atas nama Penggugat
(sebelumnya CHANGSHA SINOCARE INC., sekarang
menjadi SINOCARE INC.) di kelas 42 dengan nomor
pendaftaran IDM001382637;
14. P-13 **Sinocare**
Sertifikat merek atas nama Penggugat
(sebelumnya CHANGSHA SINOCARE INC., sekarang
menjadi SINOCARE INC.) di kelas 44 dengan nomor
pendaftaran IDM001382636;
15. P-14 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/IN50201300>

16. P-15 **Sinocare** di
negara India atas nama Penggugat di kelas 10 dengan
nomor pendaftaran 2496878, yang pernah diajukan pada
tanggal 15 Maret 2013;
Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan
<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/US5020130>

17. P-16 **Sinocare** di
negara Amerika Serikat atas nama Penggugat di kelas 10
dengan nomor pendaftaran 4450557, yang pernah
diajukan pada tanggal 3 April 2013;
Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan
<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/MG5020190>
[D1473236](https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/D1473236) sehubungan dengan merek Sinocare di negara
Madagaskar atas nama Penggugat di kelas 10 dengan
nomor pendaftaran D10069, yang telah diajukan sejak
tanggal 20 Maret 2019;
Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan
<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/GB50UK008>
[01473236](https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/01473236) sehubungan dengan merek Sinocare di negara
Britania Raya atas nama Penggugat di kelas 10 dengan
nomor pendaftaran UK00801473236, yang telah diajukan
sejak tanggal 20 Maret 2019;
Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan
<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/KH5020190>
[1473236M](https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/1473236M) sehubungan dengan merek Sinocare di negara
Kamboja atas nama Penggugat di kelas 10 dengan nomor
pendaftaran KH/M/1473236, yang telah diajukan sejak
tanggal 20 Maret 2019;
Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan
<https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/PH5020220>

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00520557 sehubungan dengan merek Sinocare di negara Filipina atas nama Penggugat di kelas 5, 10 dengan nomor pendaftaran PH4202200520557, yang telah diajukan sejak tanggal 16 Agustus 2022;

21. P-20 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/EM5000000>

Sinocare



18853900 sehubungan dengan merek iCan di Uni Eropa atas nama Penggugat di kelas 5, 9, 10 dengan nomor pendaftaran 018853900, yang telah diajukan sejak tanggal 27 Maret 2023;

22. P-21 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/GB50UK00003893652>

03893652 sehubungan dengan merek Sinocare iCan di Britania Raya atas nama Penggugat di kelas 5, 9, 10 dengan nomor pendaftaran UK00003893652, yang telah diajukan sejak tanggal 27 Maret 2023;

23. P-22 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/IN50202300>

Sinocare



5867542 sehubungan dengan merek iCan di India atas nama Penggugat di kelas 9 dengan nomor pendaftaran 5867542, yang telah diajukan sejak tanggal 27 Maret 2023;

24. P-23 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/MY50202400006341>

00006341 sehubungan dengan merek Sinocare di Malaysia atas nama Penggugat di kelas 35 dengan nomor pendaftaran TM2024006341, yang telah diajukan sejak tanggal 5 Maret 2024;

25. P-24 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/MY50202400006337>

00006337 sehubungan dengan merek Sinocare di

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malaysia atas nama Penggugat di kelas 5 dengan nomor pendaftaran TM2024006337, yang telah diajukan sejak tanggal 5 Maret 2024;
26. P-25 Hasil cetak situs Global Brand Database dengan tautan <https://branddb.wipo.int/en/similarname/brand/MY50202400006339> sehubungan dengan merek Sinocare di Malaysia atas nama Penggugat di kelas 10 dengan nomor pendaftaran TM2024006339, yang telah diajukan sejak tanggal 5 Maret 2024;
27. P-26 Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Nomor Permohonan: DID2025026380, Tanggal Penerimaan: 21 Maret 2025, Merek: SINOCARE, Identitas Pemohon: CHANGSHA SINOCARE INC.;
28. P-27 Petikan resmi pendaftaran merek SINOCARE di kelas 10 dengan nomor pendaftaran IDM000574956, dengan tanggal pendaftaran 20 April 2017;
29. P-28 Laporan Penelitian terhadap Merek SINOCARE tertanggal 15 September 2025 dengan nomor referensi INT/INA/NU/25/7540 dari PT Integrity Indonesia;
30. P-28-(1) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko Kimia Farma Ratu Jaya, Kota Depok;
31. P-28-(2) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko Guardian D'Mall Depok;
32. P-28-(3) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko Aufa Medika Depok;
33. P-28-(4) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko Hypermart Depok Town Square;
34. P-28-(5) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko Obat Asy-Syifa, Depok;
35. P-28-(6) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko K-24 Pandu Raya, Bogor;
36. P-28-(7) Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. P-28-(8) Viva Grand Galaxy, Bekasi;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
38. P-28-(9) Apotek HG Medika (Jl. Jatimakmur), Bekasi;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari Sri
39. P-28-(10) Mahyui (Apotek Alpro);
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
40. P-28-(11) Apotek Inofarma Kali Sari, Jakarta;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
41. P-28-(12) Surya Medical, Bekasi;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
42. P-28-(13) 168 Medical, Mayor Oking, Bekasi;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
43. P-28-(14) Informa Living Plaza Bekasi;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
44. P-28-(15) Apotik Guna Farma, Medan;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
45. P-28-(16) Samlab Alkes Medika Jaya, Medan;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
46. P-28-(17) Guardian TP 3, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
47. P-28-(18) PT Sumber Bahagia Sejahtera Abadi (Jl. Raya Darmo No. 131), Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
48. P-28-(19) Sakura Medical (Jl. Pajajaran), Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
49. P-28-(20) Apotek K24 Dukuh Kupang, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
50. P-28-(21) Alkes Medis Medika, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
51. P-28-(22) BHM, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
52. P-28-(23) Alfamart, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
53. P-28-(24) ONEMED-MEDICOM, Surabaya;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
54. P-28-(25) Kesehatan Inti (Buah Batu No. 263A) Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
55. P-28-(26) CBR Ritel Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. P-28-(27) Sam Medical, Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
57. P-28-(28) ALKES (Pasir Kaliki No. 239B), Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
58. P-28-(29) Grian, Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
59. P-28-(30) Puyuh, Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
60. P-28-(31) Alfamart Cicukang, Bandung;
Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko
61. P-29 Indomaret Cicukang, Bandung;
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 109/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga
Jkt Pst;
62. P-30 Riwayat Perkara 109/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt
Pst yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran
Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
63. P-31 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga
Jkt.Pst;
64. P-32 Riwayat Perkara 102/Pdt.Sus-Merek/2024/PN Niaga
Jkt.Pst yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran
Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
65. P-33 Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro;
66. P-34 Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I;
67. P-35 Faktur produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I yang dibeli secara langsung (offline) dari
toko SAM MEDICAL (Bandung);
68. P-36 Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I;
69. P-37 Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I;
70. P-38 Faktur produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I yang dibeli secara langsung (offline) dari
toko SAKURA MEDICAL (Bandung);
71. P-39 Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. P-40 Safe-Accu 2;
Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
73. P-41 Safe-Accu 2;
Faktur produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe-Accu 2 yang dibeli secara online melalui Tokopedia
74. P-42 dari toko Apotekmandjuofficial;
Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
75. P-43 Safe AQ Pro I;
Foto produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
76. P-44 Safe AQ Pro I;
Faktur produk glukometer dengan merek SINOCARE tipe
Safe AQ Pro I yang dibeli secara online melalui Shopee
77. P-45 dari toko Pharmacy & Healthy Tools Center;
Surat Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal
Farmasi dan Alat Kesehatan No. FR.03.01/E.V/1560/2025
perihal Informasi terkait produk/merek SINOCARE
tertanggal 4 September 2025;
78. P-46 Hasil cetak pencarian nama produk dengan menggunakan
keyword "SINOCARE" pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/>, yang dilakukan pada
tanggal 28 Oktober 2025;
79. P-47 Hasil cetak pencarian nama produk dengan menggunakan
keyword "SINOCARE" pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/>, yang dilakukan pada
tanggal 28 Oktober 2025;
80. P-48 Hasil cetak pencarian nama produk dengan menggunakan
keyword "SINOCARE" pada aplikasi Mobile Alkes, yang
dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2025;
81. P-49 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN
Niaga Jkt.Pst.;
82. P-50 Riwayat Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN
Niaga Jkt.Pst. yang diperoleh dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
83. P-51 Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 1 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. P-52 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 21501123398; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 2 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
85. P-53 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 21501123398; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 3 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
86. P-54 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20903124858; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 4 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
87. P-55 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20901520189; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 5 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
88. P-56 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20901520019; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 6 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
89. P-57 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20901520009; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 7 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
90. P-58 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20901121671; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 8 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
91. P-59 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20901121671; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 9 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
92. P-60 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501520521; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 10 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
93. P-61 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501420072; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 11 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
94. P-62 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501126782; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 12 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
95. P-63 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501126781; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 13 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. P-64 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501126781;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 14 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
97. P-65 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501121774;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 15 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
98. P-66 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501121774;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 16 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
99. P-67 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501121773;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 17 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
100. P-68 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501121773;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 18 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
101. P-69 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501121773;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 19 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
102. P-70 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20501027173;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 20 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
103. P-71 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20305520614;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 21 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
104. P-72 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20305220012;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 22 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
105. P-73 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20305220012;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 23 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
106. P-74 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20305126085;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 24 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
107. P-75 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20303026016;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 25 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. P-76 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207520131;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 26 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
109. P-77 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207420189;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 27 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
110. P-78 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207420188;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 28 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
111. P-79 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207320472;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 29 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
112. P-80 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207125886;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 30 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
113. P-81 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207125886;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 31 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
114. P-82 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207125886;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 32 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
115. P-83 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207125115;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 33 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
116. P-84 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20207125115;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 34 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
117. P-85 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20205520020;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 35 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
118. P-86 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20205420277;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 36 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
119. P-87 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20205020724;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 37 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. P-88 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20205020724;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 38 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
121. P-89 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20205020724;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 39 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
122. P-90 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20102021441;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 40 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
123. P-91 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20102021441;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 41 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
124. P-92 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101910599;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 42 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
125. P-93 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101910598;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 43 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
126. P-94 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101818680;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 44 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
127. P-95 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101810214;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 45 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
128. P-96 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101810214;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 46 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
129. P-97 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101613228;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 47 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
130. P-98 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101613217;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 48 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
131. P-99 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101613217;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 49 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. P-100 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101613217;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 50 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
133. P-101 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101522249;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 51 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
134. P-102 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101522241;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 52 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
135. P-103 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521790;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 53 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
136. P-104 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521738;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 54 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
137. P-105 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521611;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 55 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
138. P-106 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521590;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 56 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
139. P-107 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521572;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 57 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
140. P-108 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521548;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 58 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
141. P-109 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101521516;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 59 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
142. P-110 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101422503;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 60 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
143. P-111 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101422502;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 61 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. P-112 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421709;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 62 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
145. P-113 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421691;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 63 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
146. P-114 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421388;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 64 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
147. P-115 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421387;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 65 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
148. P-116 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421189;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 66 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
149. P-117 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421165;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 67 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
150. P-118 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421114;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 68 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
151. P-119 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101421104;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 69 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
152. P-120 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101420081;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 70 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
153. P-121 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101420081;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 71 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
154. P-122 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101323695;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 72 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
155. P-123 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101220054;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 73 pada situs
<https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. P-124 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101220054; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 74 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
157. P-125 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101126821; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 75 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
158. P-126 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101126821; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 76 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
159. P-127 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101126314; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 77 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
160. P-128 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101126305; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 78 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
161. P-129 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101126305; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 79 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
162. P-130 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101125114; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 80 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
163. P-131 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101125114; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 81 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
164. P-132 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124977; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 82 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
165. P-133 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124977; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 83 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
166. P-134 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124664; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 84 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
167. P-135 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124664; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 85 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. P-136 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124422; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 86 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
169. P-137 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124422; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 87 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
170. P-138 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124422; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 88 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
171. P-139 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124191; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 89 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
172. P-140 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124191; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 90 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
173. P-141 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124191; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 91 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
174. P-142 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124025; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 92 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
175. P-143 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124025; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 93 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
176. P-144 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124024; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 94 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
177. P-145 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101124024; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 95 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
178. P-146 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123903; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 96 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
179. P-147 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123903; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 97 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. P-148 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123761; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 98 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
181. P-149 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123760; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 99 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
182. P-150 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123760; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 100 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
183. P-151 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123546; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 101 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
184. P-152 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123546; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 102 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
185. P-153 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123546; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 103 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
186. P-154 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123545; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 104 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
187. P-155 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123545; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 105 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
188. P-156 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123545; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 106 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
189. P-157 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123545; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 107 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
190. P-158 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101123545; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 108 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
191. P-159 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101027007; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 109 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. P-160 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 20101022980; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 110 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
193. P-161 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 11603811593; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 111 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
194. P-162 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 11603811593; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 112 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
195. P-163 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 10101612939; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 113 pada situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/> per tanggal 29 Oktober
196. P-164 2025, sehubungan Nomor Izin Edar AKL 10101612939; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 1 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
197. P-165 Nomor Izin Edar AKL 21501123398; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 2 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
198. P-166 Nomor Izin Edar AKL 20901121671; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 3 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
199. P-167 Nomor Izin Edar AKL 20901121773; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 4 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
200. P-168 Nomor Izin Edar AKL 20901121774; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 5 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
201. P-169 Nomor Izin Edar AKL 20501420072; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 6 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
202. P-170 Nomor Izin Edar AKL 20501126781; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 7 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
203. P-171 Nomor Izin Edar AKL 20901520019; Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 8 pada Aplikasi Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|-------|--|
| 204. | P-172 | Nomor Izin Edar AKL 20901520009;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 9 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 205. | P-173 | Nomor Izin Edar AKL 20205020724;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 10 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 206. | P-174 | Nomor Izin Edar AKL 20101126821;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 11 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 207. | P-175 | Nomor Izin Edar AKL 20207320472;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 12 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 208. | P-176 | Nomor Izin Edar AKL 20101123760;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 13 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 209. | P-177 | Nomor Izin Edar AKL 20101123903;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 14 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 210. | P-178 | Nomor Izin Edar AKL 20101124025;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 15 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 211. | P-179 | Nomor Izin Edar AKL 20101124024;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 16 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 212. | P-180 | Nomor Izin Edar AKL 20101124664;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 17 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 213. | P-181 | Nomor Izin Edar AKL 20101124977;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 18 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 214. | P-182 | Nomor Izin Edar AKL 20101125114;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 19 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 215. | P-183 | Nomor Izin Edar AKL 20207125115;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 20 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|-------|--|
| 216. | P-184 | Nomor Izin Edar AKL 20305126085;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 21 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 217. | P-185 | Nomor Izin Edar AKL 20101126314;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 22 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 218. | P-186 | Nomor Izin Edar AKL 20101126305;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 23 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 219. | P-187 | Nomor Izin Edar AKL 20101220054;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 24 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 220. | P-188 | Nomor Izin Edar AKL 20101421104;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 25 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 221. | P-189 | Nomor Izin Edar AKL 20305220012;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 26 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 222. | P-190 | Nomor Izin Edar AKL 20207125886;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 27 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 223. | P-191 | Nomor Izin Edar AKL 20101421114;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 28 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 224. | P-192 | Nomor Izin Edar AKL 20101421189;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 29 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 225. | P-193 | Nomor Izin Edar AKL 20101421165;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 30 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 226. | P-194 | Nomor Izin Edar AKL 20101421387;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 31 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 227. | P-195 | Nomor Izin Edar AKL 20101421388;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 32 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. P-196 Nomor Izin Edar AKL 20101421691;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 33 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
229. P-197 Nomor Izin Edar AKL 20101421709;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 34 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
230. P-198 Nomor Izin Edar AKL 20205420277;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 35 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
231. P-199 Nomor Izin Edar AKL 20207420189;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 36 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
232. P-200 Nomor Izin Edar AKL 20207420188;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 37 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
233. P-201 Nomor Izin Edar AKL 20101422503;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 38 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
234. P-202 Nomor Izin Edar AKL 20101422502;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 39 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
235. P-203 Nomor Izin Edar AKL 20205520020;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 40 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
236. P-204 Nomor Izin Edar AKL 20101323695;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 41 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
237. P-205 Nomor Izin Edar AKL 20101420081;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 42 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
238. P-206 Nomor Izin Edar AKL 20101521572;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 43 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan
239. P-207 Nomor Izin Edar AKL 20101521590;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 44 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------|-------|--|
| 240. | P-208 | Nomor Izin Edar AKL 20101521548;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 45 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 241. | P-209 | Nomor Izin Edar AKL 20101521516;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 46 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 242. | P-210 | Nomor Izin Edar AKL 20101521611;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 47 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 243. | P-211 | Nomor Izin Edar AKL 20101521790;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 48 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 244. | P-212 | Nomor Izin Edar AKL 20101521738;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 49 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 245. | P-213 | Nomor Izin Edar AKL 20101522249;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 50 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 246. | P-214 | Nomor Izin Edar AKL 20101522241;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 51 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 247. | P-215 | Nomor Izin Edar AKL 20207520131;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 52 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 248. | P-216 | Nomor Izin Edar AKL 20305520614;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 53 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 249. | P-217 | Nomor Izin Edar AKL 20101124191;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 54 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 250. | P-218 | Nomor Izin Edar AKL 20101124422;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 55 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |
| 251. | P-219 | Nomor Izin Edar AKL 20101123545;
Hasil Cetak Pendalaman Data Nomor 56 pada Aplikasi
Mobile Alkes per tanggal 30 Oktober 2025, sehubungan |

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



252. P-220 Nomor Izin Edar AKL 20101123546;
Sertifikat Perubahan Nama atas Merek Terdaftar dari
Kementerian Hukum Republik Indonesia dari CHANGSHA
SINOCARE INC. menjadi SINOCARE INC., dengan merek

“Sinocare” di kelas 5 dengan nomor
permohonan DID2025026381;

253. P-221 Sertifikat Perubahan Nama atas Merek Terdaftar dari
Kementerian Hukum Republik Indonesia dari CHANGSHA
SINOCARE INC. menjadi SINOCARE INC., dengan merek

“Sinocare” di kelas 10 dengan nomor
permohonan DID2025026380;

254. P-222 Sertifikat Perubahan Nama atas Merek Terdaftar dari
Kementerian Hukum Republik Indonesia dari CHANGSHA
SINOCARE INC. menjadi SINOCARE INC., dengan merek

“Sinocare” di kelas 42 dengan nomor
permohonan IDM001382637;

255. P-223 Sertifikat Perubahan Nama atas Merek Terdaftar dari
Kementerian Hukum Republik Indonesia dari CHANGSHA
SINOCARE INC. menjadi SINOCARE INC., dengan merek

“Sinocare” di kelas 44 dengan nomor
permohonan IDM001382636;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut
diatas telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan pbandingnya
serta diperlihatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu **Saksi
Loementa Franata Gultom**, yang memberikan keterangan di bawah
sumpah di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Integrity Indonesia sebagai penyelia tim verifikasi lapangan, sejak Agustus 2014 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan bagian yang menyusun laporan penelitian sebagaimana bukti P-28;
- Bahwa salah satu jasa yang ditawarkan PT Integrity Indonesia adalah terkait dengan market survey atau survei pasar, khususnya untuk melihat eksistensi dari sebuah merek, atau sebuah produk, apakah benar beredar di pasaran;
- Bahwa untuk laporan penelitian yang disusun dengan merek Sinocare di kelas 10 atas nama PT Sky One Health Care, dengan jenis alat tes gula darah;
- Bahwa tim yang melakukan survei sebanyak 11 orang, termasuk Saksi, yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah, yaitu Jabotabek, Medan, Surabaya dan Denpasar;
- Bahwa terdapat 2 (dua) metode yang dipakai dalam membuat laporan penelitian, yaitu kunjungan ke lapangan langsung dan melakukan pencarian informasi atau pengumpulan informasi melalui *e-commerce*;
- Bahwa kunjungan lapangan yaitu dengan melakukan survei terhadap eksistensi sebuah merek di pasar, dalam hal ini ke toko obat, apotik, juga ada perusahaan retail yang bergerak di bidang farmasi;
- Bahwa ketika mendatangi toko, tim survei menunjukkan sebuah kuesioner untuk menyatakan bahwa apakah narasumber yang ditemui mengetahui merek tersebut setidaknya lima tahun ke belakang dan itu berturut-turut sejak hari dimana survei dilakukan;
- Bahwa kalau ternyata orang yang ditemui belum bekerja selama lima tahun atau belum ada di bidang ini selama lima tahun, maka akan dicari narasumber lain;
- Bahwa kota-kota yang dipilih adalah kota besar sebagai acuan, ini juga dipakai di metode survei lainnya, namanya *benchmark city* atau kota acuan, yang mana harus menjadi pusat ekonomi;
- Bahwa survei dilakukan mulai pertengahan Agustus sampai dengan awal September 2025, dan laporan dibuat pada September 2025;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk survei secara daring (*online*) melalui penelusuran *e-commerce* terhadap 6 (enam) *platform*, yaitu Tokopedia, Zalora, Blibli, Shopee, Lazada, dan juga GoApotik;
- Bahwa untuk kunjungan lapangan ataupun *offline*, di semua kota tidak ditemukan produk Sinocare milik PT Sky One Healthcare, begitu juga dengan yang daring (*online*);
- Bahwa sebaliknya, produk alat tes gula darah merek Sinocare milik Sinocare Inc. ditemukan di lapangan, dan tidak ditemukan merek Sinocare yang diproduksi pihak lain;
- Bahwa pihaknya juga melakukan penelusuran dari 2 (dua) *platform*, yaitu situs Info Alkes dan Mobile Alkes, berdasarkan saran dari Direktorat Produksi dan Distribusi Kementerian Kesehatan, untuk mengetahui apakah benar produk ini terdaftar atau tidak;
- Bahwa dari dua platform tersebut, tidak ditemukan adanya Sinocare yang diproduksi atau didistribusikan, dipasarkan oleh PT Sky One Healthcare yang punya izin edar atau terdaftar di Kementerian Kesehatan;
- Bahwa toko yang disurvei adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) toko;
- Bahwa dengan metode yang digunakan, survei yang dilakukan dalam rentang waktu tersebut adalah cukup;
- Bahwa pengecekan secara daring (*online*) melalui *e-commerce* maupun situs dan aplikasi, berdasarkan *keyword* "Sinocare";
- Bahwa tidak ada korenspondensi dengan *platform* mengenai riwayat penjualan 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemberi kerja sampai menjelang adanya persidangan ini, sehingga tidak ada pertemuan maupun diskusi-diskusi dengan pemberi kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-48 yang merupakan aplikasi Mobile Alkes, dan itu adalah hasil dari pencarian di *platform* tersebut;
- Bahwa mengetahui bukti P-29 dan bukti P-31 adalah putusan pengadilan dalam perkara yang mempertimbangkan fakta dari PT Integrity Indonesia;
Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu **Ahli Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.**, yang

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



memberikan pendapat di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penghapusan merek diatur di dalam pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa gugatan penghapusan merek ini dimaksudkan untuk menghapuskan pendaftaran suatu merek, dengan alasan hanya satu yang bisa digunakan yaitu bahwa merek tersebut tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa;
- Bahwa penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau tanggal pemakaian terakhir;
- Bahwa ketentuan lima tahun tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023;
- Bahwa tanggal pendaftaran ini adalah tanggal merek tersebut terdaftar atau pemakaian terakhir;
- Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan bisa ditafsirkan dikaitkan dengan dua hal yaitu pihak yang memiliki merek dalam hal ini konteksnya atau pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa sebenarnya bebas siapa saja yang dianggap memiliki kepentingan terhadap suatu merek di sini juga bisa ditafsirkan mereka yang ingin mendaftarkan merek tersebut tapi terhalang dengan adanya suatu merek yang sama yang sudah terdaftar padahal tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa, sehingga bisa ditafsirkan terhadap pihak yang sebenarnya ingin menggunakan merek, mendaftarkan merek tapi terhalang;
- Bahwa dapat termasuk kategori pihak yang berkepentingan apabila yang bersangkutan memiliki merek terdaftar di luar negeri, yang kalau dalam konteks Undang-undang Merek disebut juga sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar tapi beritikad baik;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila yang bersangkutan telah berusaha untuk mendapatkan perlindungan terhadap merek miliknya di Indonesia, namun terhalang karena adanya merek yang mempunyai kesamaan dengan merek miliknya tersebut di Indonesia, yang sudah terdaftar di Indonesia, dan ketika sudah ditolak berarti ini juga membuktikan juga bahwa dia mempunyai kepentingan;
- Bahwa gugatan penghapusan merek berdasarkan undang-undang yang saat ini, hanya satu alasan saja yaitu bahwa merek tidak digunakan selama lima tahun berturut-turut, tidak perlu membuktikan apakah tergugat itu beritikad baik atau tidak, dan hal ini yang membedakan dengan gugatan pembatalan merek;
- Bahwa legal standing gugatan penghapusan merek adalah pihak ketiga yang berkepentingan, tidak harus menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebelumnya;
- Bahwa salah satu cara yang bisa digunakan untuk pembuktian gugatan penghapusan merek adalah dengan menggunakan hasil survei, yang bisa menunjukkan fakta apakah merek tersebut masih digunakan atau tidak;
- Bahwa metode survei penelitian tidak ada aturannya dalam undang-undang sehingga memang itu yang dilakukan dalam praktek;
- Bahwa justifikasi pemilihan kota itu adalah atas hasil penilaian atau profesionalitas dari surveyor, karena belum ada pengarahan atau pedoman lebih teknisnya, beberapa putusan memang tidak ada patokan, tapi majelis hakim menimbang bahwa survei tersebut dianggap cukup juga untuk membuktikan bahwa suatu merek tidak digunakan.
- Bahwa konteks kewajiban penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan ini juga harus kita perhatikan penggunaan secara legal yaitu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian untuk produk-produk yang diwajibkan berdasarkan peraturan untuk bisa diedarkan di perdagangan di Indonesia harus memiliki izin-izin tertentu;
- Bahwa salah satu indikasi yang mudah untuk digunakan adalah ketika untuk membuktikan bahwa merek tersebut tidak digunakan adalah ketika

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



untuk produk tersebut tidak memiliki izin, dalam hal ini mungkin biasanya adalah izin edar, dan ketiadaan izin-izin tersebut membuktikan bahwa merek memang tidak pernah digunakan;

- Bahwa perpanjangan merek bukanlah bukti penggunaan merek, meskipun permohonan perpanjangan merek harus menyampaikan melampirkan surat pernyataan masih menggunakan, tetapi surat tersebut adalah sifatnya dibuat secara sepihak, karena faktanya kebenaran tentang surat pernyataan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut dan tidak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
- Bahwa penggugat tetap bisa untuk mengajukan gugatan penghapusan merek sepanjang penggugat bisa membuktikan bahwa merek tergugat memang tidak digunakan;
- Bahwa pemegang sertifikat belum tentu dia menggunakan mereknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1A Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956, Merek: SINOCARE, Pemegang Merek: PT. SKY ONE HEALTHCARE;
2. Bukti T-1B Lampiran Jenis Barang, Atas Merek "SINOCARE", Pemilik Merek: PT. SKY ONE HEALTHCARE;
3. Bukti T-2 Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar, No. Pendaftaran: IDM000574956, MEREK: "SINOCARE", Pemilik Merek: PT. SKY ONE HEALTHCARE;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan pembandingnya serta diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, **Turut Tergugat** mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti TT-01 Tangkapan Layar (Screenshoot) Database Direktorat



Merek dan Indikasi Geografis, merek Sinocare Daftar Nomor IDM000574956.

2. Bukti TT-02 Print Out Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, petikan resmi merek Sinocare Daftar Nomor IDM000574956.
3. Bukti TT-03 Print Out Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar merek Sinocare Daftar Nomor IDM000574956.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan pembandingnya serta diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Februari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel);
2. Eksepsi Diskualifikasi In Person;
3. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dan menanggapi dalam Replik Penggugat;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang **Gugatan Kabur (obscuur libel)**, dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas “Kepentingan Hukum” dirinya terhadap Merek milik Tergugat, hanya menguraikan data survey perdagangan, yang bersifat Subjektif suatu lembaga Survey yang ditunjuk sendiri oleh PENGGUGAT, sehingga Indikasi terhadap Hasil Penilaian-pun dipertanyakan “Objektivitas-Nya”, Bahwa dengan ketiadaan uraian Alasan-Alasan Mendasar Secara Hukum dari PENGGUGAT terkait “Kepentingan Pihak Ketiga”, DAPAT membuat “Kepentingan” yang dimasud PENGGUGAT menjadi Kabur/*Obscuur Libel*. Sedangkan untuk menentukan “Kepentingan Terhadap Merek” perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa TERGUGAT memiliki “Itikad Baik atau Itikad Buruk atas Merek tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah Penggugat merupakan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek aquo, maka sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat ke Persidangan, sehingga eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang **Eksepsi Diskualifikasi In Person**, dengan alasan pada pokoknya Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan”, tidak ada satupun Dasar Bukti otentik yang dikemukakan Penggugat, yang dapat membuktikan Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat secara langsung, terkait Merek milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat secara langsung terkait Merek milik Tergugat, maka sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat ke Persidangan, sehingga eksepsi Eksepsi Diskualifikasi In Person tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Gugatan Prematur, dengan alasan karena **TERGUGAT** tidak pernah



melakukan penelantaran merek miliknya dan masih menggunakan merek "Sinocare" dalam produk dan perdagangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah Tergugat tidak pernah melakukan penelantaran merek miliknya dan masih menggunakan merek "Sinocare" dalam produk dan perdagangan, maka sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat ke Persidangan, sehingga eksepsi Eksepsi Gugatan Prematur tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

SINOCARE
pokoknya adalah mengenai penghapusan merek terdaftar kelas 10 nomor pendaftaran IDM000574956 dengan alasan tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk jenis barang berupa alat tes gula darah (blood glucose meter) sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut ;

1. **Penggugat** telah mendaftarkan merek **SINOCARE** di Indonesia pada berbagai macam kelas sebagaimana berikut ini:

a. Merek dalam proses permohonan

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan
3.	Sinocare	5	DID2025026381
4.	Sinocare	10	DID2025026380

b. Merek telah terdaftar

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
-----	-------	-------	-------------------



4.	Sinocare ican	5	IDM001168819
5.	Sinocare	42	IDM001382637
6.	Sinocare	44	IDM001382636

1. **Merek Tergugat** yang terdaftar adalah sebagai berikut:

SINOCARE

kelas 10 nomor pendaftaran IDM000574956;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa **Penggugat** mendalilkan merek atas nama Tergugat yaitu

SINOCARE

kelas 10 nomor pendaftaran IDM000574956 tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan untuk jenis barang berupa alat tes gula darah (blood glucose meter) sejak merek tersebut terdaftar pertama kalinya atau setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek aquo;

9. Bahwa Tergugat mendalilkan merek atas nama Tergugat yaitu merek "**Sinocare**" ini secara hukum telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum & HAM, sejak Pendaftaran Pertama atas nama Tergugat selaku Pemegang Merek, hal ini dibuktikan berdasarkan Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956 Tanggal 09 Juli 2015, atas nama Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare (Tergugat), Bahwa Tergugat selaku Pemegang Merek juga sekaligus sebagai Pengguna Pertama Merek tersebut di Negara Indonesia, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Tergugat dinyatakan adalah "Pihak Pemakai Pertama yang beritikad baik";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-223**, saksi dan ahli sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan bukti surat bertanda **T-1A** sampai dengan **T-2** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Turut Tergugat** telah mengajukan bukti surat bertanda **TT-01** sampai dengan **TT-03** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa Merek jasa adalah tanda berupa nama, logo, kata, huruf, angka, atau susunan warna yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan layanan jasa yang ditawarkan suatu individu atau badan hukum dari jasa sejenis milik pesaing. Merek ini melindungi identitas bisnis non-fisik (layanan), berbeda dengan merek dagang untuk barang fisik.;

Menimbang, bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan: *Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, tanggal 10 Juli 2024, menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selengkapanya berbunyi:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”

Menimbang, bahwa apakah Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghapusan merek Tergugat, dan apakah merek Tergugat tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan adalah *pihak yang benar-benar ingin menggunakan merek tersebut terhadap barang dan/atau jasa untuk kepentingan usahanya;*

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mendaftarkan merek SINOCARE di Indonesia pada berbagai macam kelas sebagaimana berikut :

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran
1.	Sinocare 	5	IDM001168819
2.	Sinocare	42	IDM001382637
3.	Sinocare	44	IDM001382636

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek SINOCARE di Indonesia pada berbagai macam kelas yaitu Merek dalam proses permohonan sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Permohonan
1.	Sinocare	5	DID2025026381
2.	Sinocare	10	DID2025026380

Menimbang, bahwa Penggugat yang merupakan produsen (*vide* Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8), pemohon dan pemilik merek terdaftar SINOCARE di Indonesia dan berbagai negara (*vide* Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-26).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik terdaftar

Sinocare
merek **ican** kelas 5 IDM001168819, Merek **Sinocare** kelas 42
IDM001382637, merek **Sinocare** kelas 44 IDM001382636, dan juga

Sinocare
telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **Sinocare** di Indonesia pada berbagai macam kelas yang masih dalam proses permohonan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah termasuk *pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggunakan merek Sinocare*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan Merek **Sinocare** milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- Laporan Penelitian terhadap Merek SINOCARE tertanggal 15 September 2025 dengan nomor referensi INT/INA/NU/25/7540 dari PT Integrity Indonesia (*vide* Bukti P-28);

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen kuesioner yang diisi oleh responden dari toko-toko yang dikunjungi oleh PT Integrity Indonesia di berbagai kota (*vide* Bukti P-28-(1) sampai dengan Bukti P-28-(31));
- Keterangan saksi Loementa Franata Gultom, yang merupakan Penyelia Tim Verifikasi Lapangan dari PT Integrity Indonesia; dan
- Data pada <https://infoalkes.kemkes.go.id/> dan aplikasi Mobile Alkes (*vide* Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-48 dan Bukti P-51 sampai dengan Bukti P-163 serta Bukti P-164 sampai dengan Bukti P-219);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Loementa Franata Gultom, yang merupakan Penyelia Tim Verifikasi Lapangan dari PT Integrity Indonesia menerangkan bahwa survei dilakukan mulai pertengahan Agustus sampai dengan awal September 2025, dan laporan dibuat pada September 2025, sehingga diperoleh kesimpulan Surveyor hanya melakukan pencarian data digital pada masa faktual survey yaitu Pertengahan Bulan Agustus 2025 s.d. Awal Bulan September 2025, sehingga Surveyor tidak memiliki bukti konkrit mengenai Riwayat Digital Perdagangan Alat Kesehatan 5 (lima) Tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-45 diperoleh kesimpulan adanya Surat Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan No. FR.03.01/E.V/1560/2025 perihal Informasi terkait produk/merek SINOCARE tertanggal 4 September 2025, yang mengkonfirmasi keharusan izin edar untuk alat kesehatan dan memberikan informasi mengenai cara pengecekan izin edar, yaitu <https://infoalkes.kemkes.go.id/> dan aplikasi Mobile Alkes yang tersedia untuk perangkat seluler;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-46 adanya **Situs** <https://infoalkes.kemkes.go.id/>, untuk pencarian nama produk dengan menggunakan keyword "SINOCARE", yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2025, untuk melakukan penelusuran alat kesehatan yang telah memiliki izin edar. Bukti P – 46 ini menampilkan 100 data dari 113 data (data 1 sampai dengan data 100), yang membuktikan bahwa nama PT SKY ONE HEALTHCARE (dalam hal ini Tergugat) tidak muncul sebagai pihak yang memiliki izin edar atas produk SINOCARE;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47 adanya Situs <https://infoalkes.kemkes.go.id/>, pencarian nama produk dengan menggunakan keyword "SINOCARE", yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2025, untuk melakukan penelusuran alat kesehatan yang telah memiliki izin edar. Bukti P – 47 ini menampilkan 13 data dari 113 data (data 101 sampai dengan data 113), yang membuktikan bahwa nama PT SKY ONE HEALTHCARE (dalam hal ini Tergugat) tidak muncul sebagai pihak yang memiliki izin edar atas produk SINOCARE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-48 adanya Aplikasi Mobile Alkes yang tersedia untuk perangkat seluler, pencarian nama produk dengan menggunakan keyword "SINOCARE", yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2025, untuk melakukan penelusuran alat kesehatan yang telah memiliki izin edar. Bukti P – 48 ini menampilkan 56 data dari hasil pencarian. 56 data ini membuktikan bahwa nama PT SKY ONE HEALTHCARE (dalam hal ini Tergugat) tidak muncul sebagai pihak yang memiliki izin edar atas produk SINOCARE.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan:

"Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. larangan impor;*
- b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau*
- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-48 membuktikan bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan dan berdasarkan data pada <https://infoalkes.kemkes.go.id/> dan aplikasi Mobile Alkes, Penggugat mendalilkan tidak menemukan adanya izin edar dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak setidaknya-tidaknya sebelum Gugatan ini diajukan untuk alat kesehatan berupa alat tes gula darah (*blood glucose meter*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merek SINOCARE atas nama Tergugat, dan dihubungkan dengan Laporan dari PT Integrity Indonesia (*vide* Bukti P – 28) bahwa berdasarkan verifikasi melalui 2 platform oleh PT Integrity Indonesia, tidak ditemukan produk alat tes gula darah dengan merek dagang SINOCARE oleh PT SKY ONE HEALTHCARE (Tergugat) yang pernah terdaftar atau memiliki izin edar yang masih berlaku, maka merek Tergugat belum digunakan untuk alat tes gula darah (*blood glucose meter*) tersebut karena belum mendapatkan izin edar maka tentunya dilarang beredar sebelum mendapat izin edar, sehingga Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) UU Merek tidak berlaku dalam hal adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan, sehingga dengan adanya pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut maka alasan Penggugat tentang Merek **Sinocare** milik Tergugat tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa merek “Sinocare” milik Tergugat secara hukum telah terdaftar di Kementerian Hukum, sejak Pendaftaran Pertama atas nama Tergugat selaku Pemegang Merek, hal ini dibuktikan berdasarkan Sertifikat Merek No. Pendaftaran: IDM000574956 Tanggal 09 Juli 2015, atas nama Pemegang Merek: PT. Sky One Healthcare (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pemegang Merek juga sekaligus sebagai Pengguna Pertama Merek tersebut di Negara Indonesia, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Tergugat dinyatakan adalah “Pihak Pemakai Pertama yang beritikad baik”, sebagaimana argumentasi hukum tersebut didukung Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1703 K/Pdt/1984 Tanggal 26 Februari 1988, berbunyi: “Pemakai pertama menurut Yurisprudensi MARI No. 677 K/Sip/1977 harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang beritikad baik.”;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum RI. telah memberi Izin Perpanjangan Perlindungan Merek “Sinocare” bagi Tergugat selaku Pemegang Merek, yang dibuktikan berdasarkan

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar atas Merek: "SINOCARE" milik Tergugat, dengan masa perlindungan terhitung 10 (sepuluh) Tahun sejak 09 Juli 2025 s.d. 09 Juli 2035;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.,

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Maret 2026, dengan dihadiri oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

ttd

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Biaya Proses	Rp250.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst